

עין משפט‏‏
גד מצוה

ממ:

דמתני' קאי דלא אסר אלא חייבי לאוין דשאר וא"כ א"כ אמאי אינטריך למנקט הכל מודים בשומרת יבם אמאי מיסק אדעתא למימר דהוי ממזר טפי מבשאר חייבי לאוין דלאו דשאר וי"ל דאליבא דרב דאמר אין קידושין מופסין ביצמה אינטריך לאשמועינן שפיר דלא הוי ממזר וטעמא אר"ת דהוי כעובד כוכבים ועבד שאין זה קידושין לשום אדם וליבם נמי לאו זה קידושין היא אלא ביאה הוא דלית זה ואפי' למ"ד דהוי ממזר מעובד כוכבים ועבד מ"מ אין ממזר מיצמה דכיון דיצמה עומדת לחלוץ כמו ליבם חשיבא זה תפיסת קידושין וא"ת לשמואל תפשוט מהך דרייתא דאין קידושין מופסין ביצמה דאי מופסין לא הוה צריך לאשמועינן דאין הולד ממזר וי"ל דשמואל מספקא ליה דלמא דרייתא הי' גופא אמא לאשמועינן דקידושין מופסין ביצמה וא"ת היכי קמ"ל דתפסי הא אפי' לא תפסי לא הוי ממזר דשמואל אית ליה לעיל (דף מה). דעובד כוכבים ועבד הבא על זה ישראל הולד כשר וי"ל דשפיר משמע דתפסי זה קידושין מדכיל לה כדלי סוטה ומה משמע דכבולה לא הוי אלא ממזר משום דתפסי זהו קידושין והא דקאמר ואז"י מספקא ליה אי כרב אי כשמואל לא כפירוש הקונטרס דאפי' לרב אין הולד ממזר כדפי' אלא להכי לא נקט שומרת יבם משום דשמא תפסי זה קידושין כשמואל ופשיטא דלא הוי ממזר ואין שום חידוש להשמיענו וא"ת ואמאי הוי ממזר משומרת יבם לשום תנא (ט) כיון דהוי כעובד כוכבים ועבד דלא תפסי קדושין לא לדידיה ולא לאחריו ובדייתא דהאשה רבה (לקמן דף כג. וסג) נמי דקתני זו דברי ר' עקיבא דאמר אין קידושין מופסין בחייבי לאוין אכל חכמים אומרים כו' משמע דלרבנן לא הוי ממזר משום דקידושין מופסין ולפי' ר"ת אפי' אין קידושין מופסין לא הוי ממזר ואר"י דלמ"ד דהוי ממזר לר' עקיבא מחייבי לאוין

לשוק ומעובד כוכבים ועבד אע"ג דלא דמו לנשת אב דהא מו"ו דולא יגלה נפקי כולהו וסמך ליה לא יבא ממזר ולא ילפינן מדי מאשת אב אלא כהדיא כתיב כבולהו ממזרות אכל לתנא דמתניתין דאין ממזר לר' עקיבא אלא מחייבי לאוין דשאר ולא דריש וי"ו דולא יגלה לא נפקי שום חייבי לאוין אלא מאשת אב כענין דליהוי דומיא דאשת אב דלא תפסי זה קידושין לדידיה ותפסי זה לאחריו וה"פ דבדייתא דהאשה רבה (ג"ס סג) זו דברי ר' עקיבא דאמר אין קדושין כבולהו ולהכי אין קידושין מופסין נמי כבולן ולהכי אין לחלק בין לאו יצמה לשוק לשאר לאוין כדפיישמי אכל חכמים אומרים אין ממזר מיצמה דכיון דקידושין מופסין בחייבי לאוין דלאו דשאר ולא הוי ממזר נמי מיצמה לשוק אע"ג דאין קידושין מופסין זה כיון דלא דמאי לנשת אב: **אומ"ה** נמי דהא תפסי בה קדושין. פי' בקונט' דאף לאחר שזינתה לא פקעי מינה קידושיה הראשונים וכן' לר"י דנדה נמי לא פקעי קידושיה ואפילו הכי אינטריך קרא לאתמי דתפסי זה קידושין ואר"י דגרס וכן כרוז ספרים סוטה נמי הא כתיב זה הויה ותפסי זה קידושין פי' שגרשה ומחזירה והויה דכתיב זה היינו קרא ליהויה לו לנשת דמוקמינן בפ"ק (לעיל יא: ושם) לרבות סוטה וכן משמע בפרק יש מותרות (לקמן ד' פה: ד' כסוטה ודאי תפסי קידושין ולא פליגי אלא אי אית לה כתובה אי לאו דקאמר סוטה ודאי איכא בינייהו דמ"ד דאורייתא הא נמי דאורייתא ואית לה כתובה כו' והיינו על כרחך במחזור סוטה אחר שגירשה דאי לא גירשה כיון דזנתה הפסידה כתובתה ובפרק עשרה יוחסין (קדושין ד' עט.) נמי משמע דלהיות לו משמע לשון הויה דקאמר ושניהם מודים במחזור גרושמו שאם בעל ולא קידש שאין לוקה דרך הויה אסרה תורה וא"ת כסוף האומר בקידושין (ד' סח. ושם) ור' עקיבא כי תהיין במאי מוקי לה לוקמה במחזור סוטה וכ"ת דכי תהיין מיותר וסוטה נפקא לן מקרא דלהיות לו לנשת א"כ היכי מוקי לה באלמנה לכ"ג וכדר' סמיא הא כתיב לא יחלל חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרים וי"ל דלא צעי לאוקמא בסוטה משום דשנואה משמע שהיא שנואה בתחלת נישואין וא"ת ולוקמה בסוטה ולצועל וי"ל דמי כתיב כי תהיין לצועל כדקאמר התם מי כתיב כי תהיין לכהן א"נ כצועל לא כתיב הויה ולא תפסי זה קידושין פי"ח דמסוטה הוי דלא הוי ממזר מדאורייתא מדרבנן מיהא הוי ממזר מדי דהוי (לקמן פו: ושם) אלאשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ בא בעלה דהולד ממזר ותנא מזה ומזה ואין ראיה דהתם קנסוה כי היכי דמידוק אכל הכא אין צריך לקונסה כדי שלא תזנה תחת בעלה ועוד דבריש יש מותרות (לקמן ד' פה: ושם) קאמר גבי סוטה למ"ד דמרגלא ליה הא איהי מרגילתו ואי הוי ממזר אפילו מדרבנן לא מרגלא ליה כדאמר התם גבי חלוה א': **א**י ברב אי בשמואל. מתוך פי' הקונט' משמע דלרב ליכא לאו ביצמה דפי' אי כרב דאמר בהאשה רבה (לקמן ד' כג: ושם) מניין שאין קידושין מופסין ביצמה שנאמר לא תהיה וגו' לא מהא זה הויה לזר והולד ממזר ואי כשמואל דמספקא ליה אי להכי הוא דאמא דקאמר רב או לאוקומי ללאו הוא דאמא וקידושין תפסי זה מדאפיך לאו דידה כלשון הויה ואין נראה דאמרין בהאומר בקידושין (ד' סח. ושם) מאי יצמה שהיא כלאו שאלו תפסי זה קידושין אלמא איכא לאו אפילו למ"ד דלא תפסי זה קידושין וככל מקום חשיב יצמה לשוק חייבי לאוין ואותם שאלו תפסי זה קידושין אלמא איכא לאו אפילו למ"ד דלא תפסי זה קידושין וכלל דקבעי למילף יצמה לשוק בקל וחומר מאלמנה משמע דאיכא לאו ואומר רבינו תם דלכילי עלמא אית זה לאו וה"ק לקמן ושמואל מספקא ליה אי ללאו הוא דאמא ותהיה אורחיה י' דקרא (א) או לאשמועינן דלקי אקידושין או לקידושין דלא תפסי נמי הוא דאמא: **אשוי"ה** מויד. פיר"ח שר"ה להשינו דמנשה י' כתיב ויראו את אלהי ישראל (שמות כד: מוסיפין

החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

והבא על הסוטה. אשת איש שזינתה וקיימא לן דאסורה לבעלה בפ"ק (לעיל דף יא: ושם) מה אני מקיים אשר הוטמאה (דברים כד) לרבות סוטה שנסתרה. ואע"ג דחייבי לאוין היא מודה זה רבי עקיבא דפליג ארדבנן במתני' (לעיל מד.) במחזור גרושמו וקאמר דהולד ממזר אע"ג דלאו חייבי לאוין דשאר הוא הכא מודי

דאין ולד ממזר וכל שכן לאידך רבי עקיבא בר פלוגמא דשמעון התימני לא הוי ממזר משום דסוטה לאו מחייבי לאוין דשאר היא: **דאא תפסי זה קידושין**. לנשהי' דאף לאחר שזינתה לא פקעו מינה קידושיה הראשונים: **נדב דכתיב וספי נדסה עליו**. תהי לשון הויה דקידושין עליו: **שומרת יבם**. (א) לאחר מן השוק כלא חליה שאלן הולד ממזר. ואפילו לרבי עקיבא דפליג ארדבנן במתני' וטעמא משום דקידושין מופסין זה מדאפקיה רחמנא ללאו דידה כלשון הויה דכתיב (דברים כה) לא תהיה זה הויה היא והכי קאמר לא תהיה אשת המת לא מתקדש אשת המת בקדושין לאיש זר אלמא קדושין תפסי זה: **ואז"י מספקא ליה**. הא לא תהיה לאיש זר: **אי כרב**. דאמר בפרק האשה רבה (לקמן דף כג: ושם) שאין קידושין מופסין ביצמה כלתיב לא תהיה אשת המת לאיש זר לא תהיה זה הויה לזר והולד ממזר: **אי כשמואל**. דאמר (סג) בעניותינו בעניות דעמינו צריכה גט דמספקא לן אי להכי הוא דאמא דקאמר רב או דלמא לאוקמה כלאו אמא וקידושין תפסי זה מדאפיך לאו דידה כלתיב הויה: **משנ רבי אליעזר ז"י קב ונקי**. קב מדה קטנה כלומר במקומות מועטים הוא מזכר א' במשנה י' [ואן בבדייתא]: **ונקי**. ככל מקום שזכר הלכה כמותו: **בהמלאו**. משמע פעמים שאינו מזוי: **אמלא**. לאו לשון תוספת אלא משלים ולא יומר: **ידענא ביא**. דמנשה דלא מקבל תירוכלא דטעמא דקראי אלא קטיל לי ואי אימא ליה ולא מקבל אישוי' ליה מויד בהריגתי דעכשיו הוא כסור להורגני דבין מוטב שאברה מפניו: **כי מעא**. כרגא: **להדי פומא**. דיטעיה: **נסרוה לפומיה ונה נפשיה**. ומשום הכי אינעש לנסורי פומיה משום דקריניהו לישראל עם טמא שפמים מדעתו שלא לזה לו הקב"ה ולא מחמת תוכחה דכתיב) ואומר אי לי כי נדמיתי: **ונסכנו באספקלריא שאין מאירה**. וכסבורים לראות ולא ראו ומשה נסתכל באספקלריא המאירה דרשו ה' בהמצאו יי' הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח האלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים את מספר ימים אמלא תנאי היא דתנאי את מספר ימים אמלא אלו

פומא. דיטעיה: **נסרוה לפומיה ונה נפשיה**. ומשום הכי אינעש לנסורי פומיה משום דקריניהו לישראל עם טמא שפמים מדעתו שלא לזה לו הקב"ה ולא מחמת תוכחה דכתיב) ואומר אי לי כי נדמיתי: **ונסכנו באספקלריא שאין מאירה**. וכסבורים לראות ולא ראו ומשה נסתכל באספקלריא המאירה דרשו ה' בהמצאו יי' הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח האלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים את מספר ימים אמלא תנאי היא דתנאי את מספר ימים אמלא אלו

פומא. דיטעיה: **נסרוה לפומיה ונה נפשיה**. ומשום הכי אינעש לנסורי פומיה משום דקריניהו לישראל עם טמא שפמים מדעתו שלא לזה לו הקב"ה ולא מחמת תוכחה דכתיב) ואומר אי לי כי נדמיתי: **ונסכנו באספקלריא שאין מאירה**. וכסבורים לראות ולא ראו ומשה נסתכל באספקלריא המאירה דרשו ה' בהמצאו יי' הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח האלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים את מספר ימים אמלא תנאי היא דתנאי את מספר ימים אמלא אלו

מסורת הש"ס

(א) קדושין סח. ט) [לעיל יג: לקמן כג: יא.]. (א) [לעיל לו.] לקמן ס. עירובין סב: גיטין סו. כטורות כג: א.) (ד) [שני פירושים אמלא זו מתנא כתיב טו פ' י' דכלס מ"ב]. (א) לקמן קה. ר"ה יח. (א) [לנשה רש"י]. (א) [רש"י]. (א) [נשעיהו ו]. (ט) [י"ל ולא תפסי כו']. (א) גירסת רש"ל ולאשמועינן דלקי אקדושין או אמי למה דלא תפסי קדושין הס"ה. (ס) י"ל דמנשה נמי כתיב. יעב"ז.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שומרת יבם שנשאה אחד מן וכו' דמתניתין דמחזור גרושהו וטעמא: (ב) תוס' ד"ה (נעמוד הקודם) הכל נעמוד וכו' מויד דהוי אעבוד כוכבים ועבד כו' (א) ר"ה אי כרב וכו' אורחיה דקרא ולאשמועינן דלקי אקדושין או אחי נמי לאשמועינן דלא תפסי קידושין הס"ד:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] רש"י ד"ה משנ רבאי קב ונקי וכו'. במנשה או בבדייתא עי"ל. ובדיה ונקי ככל מקום שזכר הלכה כמותו ככ"ל. מנא"ל מזה שדעמו דעת האומרים כהא דקיי"ל משנ רבאי בעניות דף ט' ע"א ומוקי לה רבאי אליבא דהלכהא דלא תפסי אלא כהלכהא ויע"ש דף ט' ע"ב דבש"י ד"ה הלכהא אלאהלכהא דקיי"ל משנ רבאי קב ונקי וכו' עי"ל. והתם בבדייתא הוא וס"מ דאף בבדייתא איתא לללא דין. ולהאמרם דוקא במנשה קשה מסוגיא זו דאין ונמה יפרכשו אם לא שדחקו לומר דידה הש"ס דמקום הזה הלכה כרבאי אף שאזו בבדייתא וכו'. אחרי הענין למתני לישב בזה. דיל' כהכתיב יטן סוגיות מחולקות בזה. דלקמן דף ט ע"א פיר' ומי סבר לה כותמיה והא קיי"ל משנ רבאי קב ונקי ואילו כהא אמר ריע אמר רב אין הלכה כרב"א ומתוק קשאי ולפי הכלל הידוע דכל דלא אמר הש"ס מיוצאא אלא אמר קשאי יש מיוחד להקשוא צריך להנין מה מיוחד פיה בזה והכרח לומר דרב ק"ל דבבדייתא אין הלכה כרבאי וא"כ מו לא ק"מ להי בעלי כללם ודו"ק ועי' מתנה ראוון במדוי' גימות לדף ט ע"א מ"ש בזה:

תוס' חד בוקמאי

ליבבתו והלכה צורחה ונשאת וכו' תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה וכו' ובפרק האשה רבה נמי תנן בהדיא דיש ממזר מיבמה אלא דאי אליבא דר"ע דבדייתא דלא בעי שאר שי ממזר מיבמה ומתני' בפרק הוורק ובפ' האשה רבה אליבא דר"ע עקיבא (דמתיני דבעי) דבדייתא

תורה אור השלם

- ואם שכב וישב איש אתה וחתו נדהו עזי וקטנא שבעת ימים וכל המושכב אשר ישבב עזי וקטנא: וירקא טו כד לר"אמר לא תוכל לר"את את פני בי לא יר"אני האדם וחי: שמות כ ג. בשנת מות הפולך עזוהו וקראה את ארזי ישב על כסא רם ונשא ושלחו מלאים את ההפיל: ישעיהו ו א. כי מי גוי גדול וסוטה לו אלהים קרבים אליו כין אלהינו ככל קראנו אלהי: דברים ד ו א. דרשו יי' בהקראנו קראנו בהיותו קרוב: ישעיהו נה ו א. לא תהיה מושב"ה וקראת בארצך את מספר ימים אמלא: שמות כ ג. והפסעי על פיך המוש עשרה שנה ומפך מלך אישור אצילך ואת העיר הזאת וגבתי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי: מלכים ב כ ו א. ואמר או לי כי נדמיתי כי איש טמא שפמים אנכי ובתוך עם טמא שפמים אנכי יושב כי את הפולך י' עבאתו ראו עיני: ישעיהו ו ה

מוסף רש"י

הובא בעמוד הבא.

תוספות ישנים

(א) והקשה הר' נתנאל כיון דנפקא לן מחזיר סוטה מלא יוכל בעלה הראשון וכו' ואמרין הכא דהולד כשר אי"כ מאי טעמא דרבי עקיבא דאמר במחזור גרושהו הולד ממזר. בשמא לפיה נחא דנמא דקרא דלא יוכל לא איידי כלל [אלא] סוטהו סוטהו [אלא] במקום סוטהו איירין הכא דלית זה ראהו דאין הולד ממזר משום דלא פקעי קדושי מעתה נאמר הואיל ואשתמי' הלא אשתמי' ואפילו המחזיר לא יהיה הולד ממזר אכל במחזור גרושמו הא הולד ממזר אכל לפי הר"י דמקרא דלא יוכל משעי' דלית הויה במחזור סוטהו ואין הולד ממזר מאי שנא מחזיר גרושהו ממחזור סוטהו. הא כוליה נפקי מתד קרא מלא יוכל וכו' וכתיב כהר קן הויה ידוע לו לנשה. וי"ל דר"ע יתכן שאני מבינה גרושמו דכתיב בגופה מועבה אכל בסוטה לא. ואומר דרש"י כי מזה נובל